

1502005-05.2019.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2339281/2019 - Delegacia de Polícia de Piedade, 8676304/2019 - Delegacia de Polícia de Piedade, 1708/2019 - Delegacia de Polícia de Piedade, 2339281 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502005-05.2019.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502005-05.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2339281/2019 - Delegacia de Polícia de Piedade, 8676304/2019 - Delegacia de Polícia de Piedade, 1708/2019 - Delegacia de Polícia de Piedade, 2339281 - DEL.POL.PIEDEDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Athirson Dutra Beserra

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Vistos.

ATHIRSON DUTRA BESERRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, segundo consta na peça acusatória, no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 12h, na Rua José da Silva Soares Sobrinho, 21, apartamento 21-B, nas dependências do CDHU Ayrton Senna, Vila Eraldino, nesta comarca de Piedade, o denunciado guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 32 porções de cocaína, 12 porções de cocaína na forma de crack, 49 porções da substância tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, e 18 frascos contendo substância conhecida como "lança-perfume", sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, antes do recebimento da denúncia, foi determinada a notificação do réu (pág. 56).

O réu, devidamente notificado (pág. 78), apresentou defesa prévia (pág. 90).

Recebida a denúncia em 22.04.2020 (pág. 95).

Após a concessão de HC, posto o réu em liberdade, este descumpriu uma das medidas impostas, pelo que foi determinada a sua prisão preventiva e designada audiência de instrução (pág. 170 e 197).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, tendo sido realizado, ao final, o interrogatório do acusado (pág. 253).

Juntada do laudo pericial realizado nas substâncias entorpecentes apreendidas (pág. 259/264).

Em alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com a fixação de regime inicial fechado (pág. 268/271).

Concedida a liberdade provisória ao réu (pág. 272).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório, ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, fixando-se o regime inicial aberto (pág. 285/291).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, da materialidade e da autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pág. 01), pelo Boletim de Ocorrência (pág. 07/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (pág. 10/11), pelo auto de Constatação Preliminar (pág. 12/13), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (pág. 259/264), além da prova oral produzida.

A autoria do crime é, igualmente, indubitosa.

Pois bem.

A testemunha de acusação Emerson de Souza, policial militar, narrou, em juízo, terem recebido denúncia de um transeunte dizendo que dois indivíduos estariam vendendo substâncias entorpecentes nos apartamentos. Disse que o denunciante, inclusive, mencionou o bloco e apartamento onde estaria ocorrendo o delito. Contou que foram até o local e a porta do apartamento estava aberta, momento em que viram uma criança e Karine, esposa do acusado, esta já conhecida dos meios policiais por envolvimento com o tráfico. Alegou que, após a autorização de Karine, entraram no apartamento e localizaram, dentro de uma caixa de sapato de criança, certa quantidade de entorpecentes. Afirmou que o réu, após a localização das substâncias, confessou a propriedade da droga. Asseverou que foram localizados 32 microtubos de cocaína, 12 de crack, 49 pacotes de maconha e 18 vidros de lança-perfume, além de pequena quantidade de dinheiro. Alegou que o réu disse que estava desempregado e por isso estaria traficando. Contou que o réu colaborou com os policiais (mídia pág. 253).

A testemunha de acusação, Benedito Donizete Ribeirão de Castro e Campos, policial militar, confirmou a versão do colega de corporação. Acrescentou que a denúncia dizia que o responsável pela venda das drogas tinha o apelido de "neguinho" e que o réu confessou ser este seu apelido (mídia pág. 253).

Em juízo, o réu confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que estaria desempregado e por isso resolveu vender as substâncias entorpecentes. Confessou que foi oferecido certo valor para vender as drogas. Disse que, à época em que foi posto em liberdade, chegou ir ao fórum mas estava fechado e não tinha como informar seu novo endereço. Disse não saber que estava sendo procurado. Alegou que no antigo endereço não tinha como residir, por isso foi para a cidade de Sorocaba. Contou que pretende voltar a morar com sua mãe na cidade de Iguape (mídia pág. 253).

Ante aos depoimentos colhidos e demais provas carreadas nos autos, o conjunto probatório é suficientemente robusto para imposição do decreto condenatório em relação ao réu.

Com efeito, a forma como as drogas foram apreendidas com o acusado e estavam sendo armazenadas, pois acondicionadas em diversas porções individualizadas, e em razão também da diversidade das substâncias apreendidas, são indicativos da destinação dos entorpecentes à mercancia (pág. 10/11).

Ademais, o laudo de exame químico toxicológico foi conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína, tetrahydrocannabinol e tricloroetileno (pág. 259/264).

Por ocasião de seu interrogatório em juízo, o réu confessou a propriedade das drogas encontradas em seu apartamento, alegando que estaria desempregado e por isso resolveu praticar o delito em questão.

Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado pelo Ministério Público na denúncia originária destes autos, de rigor a confirmação da pretensão punitiva estatal em face do acusado.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu é primário, mantenho a pena no mínimo legal. Assim sendo, as penas-base serão de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, presentes circunstâncias atenuantes, tendo em vista o réu ser menor de 21 anos na data dos fatos, a rigor do artigo 65, I, do Código Penal, bem como a atenuante de confissão, conforme inciso III, alínea "d", do mesmo artigo. Porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, já que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, ante a primariedade do réu, bem como não havendo provas de que este se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, reduzo as penas em 2/3. Não há causas de aumento a serem consideradas. Portanto, a pena será de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8.072/90 para justificar regime gravoso ao réu, que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Fixo, assim, regime inicial aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, destinada à entidade pública ou entidade privada com destinação social, ambas a serem definidas no Juízo da execução da pena.

Diante da aparente hipossuficiência econômica e à míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do acusado, fixo no piso o valor do dia-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público e, em consequência, declaro ATHIRSON DUTRA BESERRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06, e o condeno a cumprir a pena privativa de liberdade de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o aberto, considerando a quantidade de pena ora aplicada.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços comunitários em entidade a ser definida em execução, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, destinada à entidade pública ou entidade privada com destinação social, ambas a serem definidas no Juízo da execução da pena, sem prejuízo da multa acima imposta.

Poderá o réu recorrer da sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e providencie-se o necessário para execução das penas.

Custas na forma da lei.

Defiro a imediata incineração dos entorpecentes, ante o laudo definitivo já juntado, oficiando-se.

P.I.C.

Piedade, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA